

1515415-90.2021.8.26.0299

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Liege Guedini de Moraes

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... apresentando condenações por tráfico inclusive, entende-se que a pena de advertência não se mostra suficiente, aplicando-se, assim, a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 meses, à razão de 08 horas semanais, junto à Prefeitura Municipal local. Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação a fim de condenar KELLY CRISTINA DO NASCIMENTO à pena de 03 meses de prestação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Antonio Bardella, 401, Jardim São Luiz, Jandira - SP - cep 06618-000

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1515415-90.2021.8.26.0299

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Autor do Fato:

KELLY CRISTINA DO NASCIMENTO

Data da audiência:

07/04/2022 às 16:00h

Aos 07 de abril de 2021, às 14:30 horas, nesta Cidade de Jandira, Comarca de Jandira, Estado de São Paulo, no edifício do Fórum local, na sala de audiências, onde presente se acha a Exmo(a) Sr(a). Dr(a). LIEGE GUELDINI DE MORAES, MM. Juíza de Direito deste Foro, apregoadas as partes compareceram o DR. BRUNO MORAIS FERREIRA, o(a) advogado(a) plantonista Dr(a). Marcela de Paula Minjoni, OAB/SP 432.418 e as testemunhas de acusação. Ausente a autora do fato Pelo(a) advogado(a) plantonista foi oferecida defesa prévia oral, no sentido de que a denúncia não seja recebida, uma vez que ausentes os requisitos legais. A seguir pela MM. Juíza foi dito: Presentes os requisitos legais, recebo a denúncia oferecida contra KELLY CRISTINA DO NASCIMENTO, a fim de que seja processado(a) como incurso nas penas do artigo 28, caput, Lei 11.343/06. Recebida a denúncia passou-se a inquirição da(s) testemunha(s) de acusação presente(s) supra mencionada(s), gravada(s) em mídia eletrônica, qualificada(s). Por não haver mais provas a serem produzidas, deu-se por encerrada a instrução, passando-se aos debates. O Dr. Promotor ofereceu alegações finais orais que foram gravadas em mídia eletrônica. Em seguida o(a) advogado(a) de defesa apresentou alegações finais que foram gravadas em mídia eletrônica. Pela MM. Juíza foi proferida a sentença: "Vistos. Relatório dispensado por força de lei, passo a decidir. A ré Kelly deve ser condenada, nos termos da denúncia. A prova revela com segurança que a ré mantinha em sua posse uma porção de 0,37g de cocaína, que relatou ser para seu uso pessoal. Em interrogatório na delegacia, a ré confessou os fatos, tanto na delegacia. Contou que é usuária e que tinha ido àquele local para adquirir entorpecentes, tendo pago a quantia de R\$10,00 pela porção de cocaína. Em juízo tornou-se revel. Os guardas municipais ouvidos na delegacia relataram que ao fazerem a abordagem da ré e de outra pessoa em local conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, encontraram em poder dela a

porção de cocaína, que havia acabado de comprar de José, que também foi abordado e em poder de quem encontraram várias porções de drogas e também dinheiro trocado. O guarda municipal Reginaldo confirmou em juízo tal relato. Fica evidente que a prática do delito de porte de entorpecente para uso próprio se configurou. Não há espaço para a absolvição, como requereu a defesa, posto que as provas permitem concluir pela prática do crime, sendo certo que o laudo pericial confirmou a materialidade do delito, ao confirmar que o material apreendido era cocaína, estando perfeitamente delineados autoria e materialidade delitiva. PASSO A APLICAR A PENA. Ponderando as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, nos termos do artigo 28, inciso II, e parágrafo terceiro, da Lei n. 11.343/06, e uma vez que a ré é reincidente, apresentando condenações por tráfico inclusive, entende-se que a pena de advertência não se mostra suficiente, aplicando-se, assim, a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 meses, à razão de 08 horas semanais, junto à Prefeitura Municipal local. Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação a fim de condenar KELLY CRISTINA DO NASCIMENTO à pena de 03 meses de prestação de serviços à comunidade, junto à Prefeitura Municipal local, à razão de 08 horas semanais, dando-a como incurso nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06. Custas na forma da lei. " Nada mais. Eu _____, Cibele Luchini Gonçalves, Escrevente, digitei. O termo é assinado digitalmente pela M.M. Juíza, nos termos da Lei 11419/2006.

MM. Juíza: (assinatura eletrônica)